Svuotare la casa del defunto: quando si può e come farlo

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Prima di accettare l'eredità puoi solo custodire la casa; puoi svuotarla davvero solo dopo l'accettazione e con l'accordo di tutti gli eredi. Gettare cibo, rifiuti e cose che si deteriorano è sempre permesso. Vendere, regalare o buttare mobili e oggetti, invece, è un atto da proprietario: può valere come accettazione tacita e, se lo fa un erede da solo, è la causa più frequente di liti in famiglia.

Perché non conviene svuotare subito

Ci sono due ragioni, una verso i creditori e una verso la famiglia.

Verso i creditori. Chi è chiamato all'eredità non è ancora erede. Lo diventa accettando, anche senza dirlo: l'art. 476 del codice civile parla di **accettazione tacita** quando compi un atto che presuppone la volontà di accettare e che non potresti fare se non come erede. Vendere i mobili, regalarli o disfartene è proprio questo tipo di atto. Una volta accettato in modo puro e semplice, rispondi anche dei **debiti** del defunto, con il tuo patrimonio. Se non sai ancora se ci sono debiti, svuotare la casa ti toglie la possibilità di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario.

Verso la famiglia. Finché l'eredità non è divisa, i beni appartengono a tutti gli eredi insieme, in **comunione**. Ognuno ha una quota di tutto, non la proprietà di singoli oggetti. Le quote si presumono uguali, salvo che risulti diversamente dal testamento o dalla legge (art. 1101 c.c.). Disporre dei beni comuni senza gli altri non è consentito: per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione servono maggioranze qualificate, e per vendere beni comuni il consenso di tutti (art. 1108 c.c.).

C'è infine una regola severa: chi **sottrae o nasconde** beni dell'eredità perde la facoltà di rinunciare ed è considerato erede puro e semplice, anche se poi rinuncia (art. 527 c.c.).

Cosa puoi fare prima di accettare

L'art. 460 del codice civile consente al chiamato **atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea**. Può anche farsi autorizzare dal giudice a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione costerebbe troppo.

Azione	Prima dell'accettazione	Dopo l'accettazione
Buttare cibo, medicinali scaduti, rifiuti	Sì, è conservazione	Sì
Pulire, arieggiare, togliere muffa	Sì	Sì
Mettere al sicuro gioielli, contanti e documenti, con elenco e foto	Sì, d'accordo con gli altri chiamati	Sì
Spostare mobili in deposito per un'infiltrazione	Sì, se serve a proteggerli	Sì
Regalare vestiti a un'associazione	Meglio aspettare	Sì, con l'accordo degli eredi
Vendere mobili, auto, quadri	No, salvo autorizzazione del giudice per beni deperibili	Sì, con l'accordo di tutti gli eredi
Sgombero completo della casa	No	Sì, con accordo scritto
Prendere per sé oggetti o ricordi	No	Sì, nella divisione o con l'accordo degli altri

> **Attenzione.** Anche vendere "due mobili vecchi" su un sito di annunci prima di aver deciso può essere considerato accettazione tacita. Se un creditore del defunto lo scopre, potrebbe sostenere che hai accettato e chiederti di pagare. Se i debiti sono incerti, chiedi prima a un notaio e, se serve, valuta l'**accettazione con beneficio d'inventario**: protegge il tuo patrimonio, ma anche in quel caso per vendere i beni ereditari serve, di regola, l'autorizzazione del giudice; per i beni mobili non serve più dopo cinque anni dalla dichiarazione (art. 493 c.c.).

Il caso del coniuge superstite

Se il defunto era sposato e la casa era la residenza familiare, il coniuge superstite ha per legge il **diritto di abitazione** sulla casa e il **diritto di uso dei mobili che la arredano**, se erano del defunto o comuni (art. 540 c.c.). Questo vale anche quando eredita insieme ai figli. In pratica: se la mamma vive ancora in casa, i figli non possono svuotarla, né portare via i mobili che la arredano, senza il suo consenso. Per approfondire, vedi il diritto di abitazione del coniuge.

L'inventario fotografico: come farlo bene

Prima di spostare qualsiasi cosa, fotografa tutto. Non è l'inventario ufficiale previsto per il beneficio d'inventario (che redige un notaio o un cancelliere), ma è la prova più semplice di cosa c'era e in che condizioni.

1. **Scegli un giorno e invita tutti i chiamati**, o almeno avvisali. Se qualcuno non può venire, fai una videochiamata o condividi le foto subito.
2. **Stanza per stanza**: una foto d'insieme da ogni angolo, poi i dettagli.

3. **Apri armadi, cassetti e scatole** e fotografa il contenuto. Non dimenticare cantina, soffitta, box e garage.
4. **Oggetti di valore**: foto ravvicinata, con un oggetto di riferimento per le dimensioni; annota marchi, firme e numeri di serie.
5. **Contatori**: foto con la lettura di luce, gas e acqua.
6. **Documenti**: non buttare carte. Mettile in scatole numerate; tra queste possono esserci testamenti, polizze, titoli, ricevute.
7. **Salva tutto** in una cartella condivisa con data, e fai un elenco in un foglio di calcolo: stanza, oggetto, stato, valore stimato, note.

Un elenco con valori indicativi ti servirà anche per la dichiarazione di successione. Per legge, ai fini dell'imposta, **denaro, gioielli e mobilia** si presumono pari al 10% del valore netto imponibile dell'asse ereditario, salvo inventario analitico che dimostri un importo diverso (art. 9 del D.Lgs. 346/1990). Ne parliamo nella guida su mobili, gioielli e soldi trovati in casa.

Gli oggetti di valore

Gioielli, orologi, contanti, quadri, collezioni, argenteria, strumenti musicali: sono i beni su cui nascono più discussioni.

- **Mettili al sicuro subito**, ma non da soli: due persone presenti, elenco firmato da entrambe, foto. Se possibile, una cassetta di sicurezza o un luogo concordato.
- **Contanti**: contali in due, annota la cifra, versali su un conto solo quando avrete deciso come gestirli. Non usarli per spese personali.
- **Fai stimare** i pezzi importanti da un perito o da un esperto del settore. Una stima scritta evita che ognuno attribuisca il proprio valore.
- **Documenti e foto di famiglia** hanno valore affettivo: decidete insieme a chi vanno, magari facendo copie digitali per tutti.

L'accordo scritto tra eredi

Prima di qualsiasi sgombero, mettete per iscritto un accordo semplice. Non serve un notaio per i mobili; serve chiarezza.

Punto dell’accordo	Esempio
Chi sono le parti e con che quote	“Giulia, Marco e Paolo, eredi per 1/3 ciascuno”
Elenco dei beni	Allegato con foto e valori stimati
Chi prende cosa	“A Marco il quadro; a Giulia la credenza”
Valori e conguagli	Chi riceve di più versa la differenza agli altri
Cosa si vende, dona o smaltisce	Elenco separato
Chi organizza lo sgombero	“Se ne occupa Giulia, con due preventivi”
Come si dividono i costi	In proporzione alle quote
Termine	“Entro il 30 novembre”
Documenti e carte	Chi li conserva e per quanto

Firmatelo tutti e tenetene una copia ciascuno. Se tra voi c’è già tensione, un incontro con un **mediatore** o con un avvocato prima dello sgombero costa meno di una causa. Vedi anche eredi in disaccordo.

Lo sgombero: come organizzarlo

Prima, separa. Dividi i beni in quattro gruppi: da tenere (assegnati a un erede), da vendere, da donare, da smaltire. Vendere mobili usati raramente copre i costi, ma pezzi d’antiquariato o di design possono avere un valore: falli vedere a un esperto prima di consegnarli allo sgomberatore.

Poi, chiedi preventivi. Non esistono tariffe ufficiali. Chiedi almeno due o tre preventivi scritti, dopo un sopralluogo, che indichino:

- cosa comprende (smontaggio, trasporto, smaltimento, pulizia finale);
- come e dove vengono smaltiti mobili ed elettrodomestici;
- se il valore degli oggetti recuperabili viene scalato dal prezzo;
- tempi, assicurazione per danni a scale e ascensore, eventuale permesso per l’occupazione del suolo pubblico.

Per pochi ingombranti chiedi al tuo Comune o al gestore dei rifiuti: molti offrono il ritiro a domicilio o i centri di raccolta.

Avvisa l’amministratore di condominio se servono ascensore, cortile o spazi comuni, e i vicini per i rumori.

Costi: esempi da verificare con i preventivi

I numeri seguenti sono **esempi ipotetici** per capire come ragionare, non prezzi di mercato. Il costo reale dipende dalla città, dal piano, dall’ascensore e dalla quantità di cose.

Voce	Esempio	Come si divide
Sgombero completo con smaltimento	1.800 €	Pro quota tra gli eredi
Pulizia finale	250 €	Pro quota
Perito per gioielli e quadri	300 €	Pro quota
Box di deposito per tre mesi	360 €	Pro quota, o a carico di chi tiene i beni
Ricavo dalla vendita di mobili	-400 €	Si scala dai costi, pro quota

Esempio pratico: Giulia, Marco e Paolo

Giulia, Marco e Paolo ereditano in parti uguali la casa del padre, vedovo. Al terzo mese, verificato che non ci sono debiti, accettano l'eredità con il notaio. Fanno l'inventario fotografico insieme e chiedono la stima dei pezzi principali.

I beni assegnati. Giulia tiene la credenza (stimata 900 €). Marco tiene un quadro (1.500 €). Paolo non vuole mobili. Il valore assegnato è 2.400 €, cioè **800 € a testa**.

Erede	Valore ricevuto	Quota spettante	Differenza
Giulia	900 €	800 €	+100 €: versa 100 € a Paolo
Marco	1.500 €	800 €	+700 €: versa 700 € a Paolo
Paolo	0 €	800 €	riceve 800 €

Lo sgombero. Il preventivo scelto è 1.800 €, più 250 € di pulizia: 2.050 €. Un rigattiere compra alcuni mobili per 400 €. Il costo netto è 1.650 €, cioè **550 € a testa**. Giulia anticipa tutto e gli altri le restituiscono 550 € ciascuno, come previsto nell'accordo firmato.

Gli oggetti di famiglia. Le fotografie vengono digitalizzate (120 €, pro quota 40 € a testa) e gli originali restano a Giulia.

Variante: se Marco avesse preso il quadro prima di accettare. Se Marco, nel primo mese, avesse portato a casa il quadro senza dirlo, rischierebbe di essere considerato erede puro e semplice (art. 527 c.c.). Se poi fossero emersi debiti, non avrebbe potuto rinunciare. E i fratelli avrebbero potuto contestargli l'appropriazione nella divisione.

Quando svuotare: dipende da cosa farete della casa

Non c'è un momento giusto valido per tutti. Dipende dal progetto sulla casa, che di solito si chiarisce tra il terzo e il dodicesimo mese.

Progetto	Quando svuotare	Cosa tenere a mente
Vendita	Dopo l'accettazione e prima delle visite	Una casa vuota e pulita si fotografa meglio; alcuni acquirenti però apprezzano vedere la casa arredata. Chiedi all'agente
Affitto	Dopo l'accettazione, prima di preparare la casa	Decidete se affittare arredato: i mobili restano in comunione e vanno elencati nel contratto
Un erede ci va a vivere	Dopo l'accordo sull'uso della casa	Chi entra tiene i mobili che usa; mettete per iscritto che restano comuni fino alla divisione
Ancora da decidere	Solo pulizia e messa in sicurezza	Lasciare i mobili non costa nulla; uno sgombero affrettato non si può annullare
Rinuncia di tutti i chiamati	Non svuotare	Chi rinuncia non deve occuparsi dello sgombero; se nessuno accetta, si può chiedere la nomina di un curatore dell'eredità

Se un erede abita lontano

Capita spesso: un fratello vive vicino alla casa e fa tutto, l'altro vive in un'altra città o all'estero. Per non creare squilibri:

- **condividi le foto** dell'inventario e le stime prima di ogni decisione;
- **chiedi un consenso scritto**, anche via email, per ogni bene che si vende, si dona o si butta;
- **dai la possibilità di scegliere** gli oggetti a cui tiene, anche a distanza, magari spedendoli a sue spese;
- **tieni un registro delle spese** con le ricevute: chi lavora sul posto anticipa, ma non deve rimetterci;
- se chi è lontano non risponde, **mettilo per iscritto** con una raccomandata o una PEC, con un termine ragionevole. Il silenzio non è un consenso, ma ti tutela se poi nasce una discussione.

Se ci si mette d'accordo che uno degli eredi riceva un compenso per il tempo dedicato allo sgombero, scrivetelo nell'accordo: non è previsto automaticamente.

Auto, animali e altri beni particolari

- **Auto**: non usarla e non venderla prima di accettare; lasciala parcheggiata in un posto sicuro, verifica la scadenza dell'assicurazione e chiedi alla compagnia cosa succede alla polizza dopo il decesso. Il passaggio di proprietà agli eredi richiede pratiche apposite.
- **Animali domestici**: affidarli a qualcuno che se ne prenda cura è un atto di custodia, non un'accettazione. Le spese veterinarie urgenti vanno documentate.
- **Piante e giardino**: annaffiare e potare rientra nella manutenzione ordinaria.
- **Armi**: se in casa ci sono armi denunciate, rivolgiti alle forze dell'ordine per sapere come custodirle o consegnarle; non spostarle di tua iniziativa.

Errori frequenti

1. **Svuotare per “fare in fretta” la vendita.** Prima della vendita servono accettazione e successione: svuotare subito non accelera nulla.
2. **Buttare le carte.** Tra i documenti ci possono essere un testamento, polizze vita, titoli o prove di debiti e crediti.
3. **Decidere solo tra due fratelli su tre.** Anche chi abita lontano ha diritto alla sua quota di tutto.
4. **Non fotografare prima.** Senza prove, ogni discussione diventa parola contro parola.
5. **Pagare lo sgombero in contanti senza ricevuta.** Senza documento è difficile dividere il costo o farselo rimborsare.
6. **Dimenticare cantina e soffitta.** Spesso contengono gli oggetti più vecchi e, a volte, i più preziosi.

Domande frequenti

Posso buttare i vestiti e il cibo del defunto prima di accettare l'eredità?

Un fratello ha già portato via dei mobili: cosa posso fare?

Quanto costa uno sgombero?

Se rinuncio all'eredità posso tenere un ricordo di famiglia?

Fonti

- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 476: accettazione tacita (Normattiva)
- Codice civile, art. 493: alienazioni senza autorizzazione e beneficio d'inventario (Normattiva)
- Codice civile, art. 527: sottrazione di beni ereditari (Normattiva)
- Codice civile, art. 540: diritti del coniuge sulla casa e sui mobili (Normattiva)
- Codice civile, art. 1101: quote dei partecipanti alla comunione (Normattiva)
- Codice civile, art. 1108: atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (Normattiva)
- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 9: denaro, gioielli e mobilia (Normattiva)

Fa parte della guida Casa ereditata: cosa fare nei primi 30 giorni.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.